

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ)
Projeto de Lei Nº 332/2025

Proponente:	Deputado(a) Carlos Búrigo
Ementa:	Altera a Lei Estadual nº 14.961 de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a Política Agrícola Estadual para Florestas Plantadas e seus Produtos, e dá outras providências.
Relator:	Deputado(a) Gustavo Victorino
Parecer:	Favorável

PARECER Nº 127/2025

I - DO RELATÓRIO

Trata-se do Projeto de Lei nº 332/2025, de autoria do ilustre Deputado Carlos Búrigo, que visa alterar a Lei Estadual nº 14.961, de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a Política Agrícola Estadual para Florestas Plantadas e seus Produtos. A proposição cria o Cadastro da Atividade de Silvicultura e o Certificado de Cadastro da Atividade de Silvicultura, institui o Zoneamento Ambiental da Atividade de Silvicultura (ZAS) e promove alterações no art. 14 da legislação em vigor.

Na justificativa, o proponente sustenta que, em razão das recentes alterações promovidas pelas Leis Federais nº 14.876/2024 e nº 15.190/2025, a silvicultura deixou de ser considerada atividade potencialmente poluidora sujeita a licenciamento ambiental, tornando necessária a adequação da legislação estadual ao novo marco federal e à harmonização com as normas gerais da União.

Distribuída a matéria, coube-nos examiná-la e oferecer parecer quanto à sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, por força do disposto no art. 56, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.

É o relatório.

II - DO DIREITO

A análise da constitucionalidade formal revela que a matéria insere-se na competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre proteção do meio ambiente e responsabilidade por danos ambientais, conforme dispõe o art. 24, incisos VI e VIII, da Constituição Federal. O § 1º do mesmo artigo autoriza os Estados a exercer competência suplementar às normas gerais federais, e o § 4º estabelece que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Assim, a proposição busca compatibilizar a legislação estadual com o novo marco normativo federal.

No âmbito da Constituição Estadual, o art. 250 assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. O art. 251 estabelece que o Estado formulará políticas de preservação, conservação, defesa e recuperação ambiental, e o art. 253 prevê a integração do Estado ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Esses dispositivos legitimam a instituição de instrumentos de gestão como o Cadastro da Atividade de Silvicultura e o Zoneamento Ambiental da Atividade de Silvicultura, desde que em harmonia com a legislação federal.

No tocante à constitucionalidade material, não se identificam violações a princípios ou direitos fundamentais previstos na Constituição Federal ou na Constituição Estadual. Ressalta-se que a proposição observa o dever de proteção ambiental previsto no art. 225 da CF e concilia a livre iniciativa (art. 170, *caput* e incisos) com a defesa do meio ambiente, ao estabelecer mecanismos de gestão e ordenamento da atividade de silvicultura. A iniciativa parlamentar é legítima, pois não se trata de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, e a proposição observa a forma de lei ordinária, em consonância com o art. 57 da CE/RS.

Sob o prisma da legalidade e juridicidade, a proposição é compatível com a Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal) e com as Leis Federais nº 14.876/2024 e nº 15.190/2025, não havendo contrariedade às normas gerais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a competência dos Estados para suplementar a legislação federal em matéria ambiental, desde que não haja redução dos níveis de proteção estabelecidos em âmbito nacional, o que não se verifica na presente proposição.

III - DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, opinamos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 332/2025, de autoria do ilustre Deputado Carlos Búrigo, sendo, portanto, **FAVORÁVEL** à sua tramitação.

Sala da Comissão de Justiça, em

Dep. Professor Bonatto, Presidente em exercício

Dep. Frederico Antunes

Dep. Carlos Búrigo

Dep. Cláudio Tatsch

Dep. Guilherme Pasin

Dep. Gustavo Victorino, Relator

Dep. Capitão Martim

Dep. Luciana Genro

Dep. Jeferson Fernandes

Dep. Halley Lino - Suplente